

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠١٢ م الموافق ٢ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ ،
برئاسة سعادة السيد / سالم محمد سالم الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : عباس الشيخ منصور الستري ، وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة
ضحى إبراهيم الزباني ، ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المٌقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٣/٠٩) لسنة (٧) قضائية .
المقامة من :
شركة علي راشد الأمين.
وكيلتها المحامية لولوة العوضي .

ضد

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
- ٢- محمد يوسف المرباطي وكيلته المحامية شهناز علي .

الإجراءات :

بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر سنة ٢٠٠٩ أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة
العامة للمحكمة ، بطلب الحكم :
بعدم دستورية أحكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد
الايجار وبالأخص المادة الاولى منه - فيما تضمنه من قصر تطبيق احكامه على العقارات
المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر أرجاء المملكة ومن ثم انطباقها على كافة العقارات

أياً كان موقعها وذلك لمخالفته نص المادتين ٤ و ١٨ من الدستور مع تضمين المدعى عليها المصروفات.

قدم جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم اصلياً بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة الشخصية المباشرة واحتياطياً وفي الموضوع برفضها .

وقدمت وكيلة المدعى عليه الثاني مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لتقديمه من غير ذي صفة، ولانتفاء مصلحة الطاعن وبعدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه واحتياطياً برفض الطعن.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعى عليه في الدعوى الدستورية الماثلة قد أقام الدعوى رقم ٢٧٨٤/٢٠٠٩ أمام المحكمة الكبرى المدنية طالباً الحكم بطرد المدعى عليها من العين المؤجرة لعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار، واثناء نظر الدعوى قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية الاعلان رقم ٤٢ لسنة ١٣٦٥هـ والاعلان رقم ١٢ لسنة ١٣٧٣هـ والمرسوم بقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٠ لإخلالها بمبدأ المساواة والتمييز بين المواطنين بشأن امتداد عقود الإيجار وسريانها فقط على العقارات الواقعة في نطاق بلديتي المنامة والمحرق وبجلسة ١٨/١١/٢٠٠٩ طلبت التصريح لها برفع الدعوى الدستورية بالطعن على المرسوم بقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٠ ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن وكيلة المدعى عليه الثاني دفعت الدعوى الراهنة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، على سند من القول إن التوكيل الصادر من المدعية إلى وكيلتها لا يخولها الطعن أمام المحكمة الدستورية، وهذا الدفع مردود بما تنص عليه المادة (٢٠) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء المحكمة الدستورية بأنه " يجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمة موقعا عليها من محامي مقبول للحضور أمام محكمة التمييز،

ومرفقا بها سند الوكالة"، وإذا كان النص لا يتطلب إلا أن يكون المحامي الموقع على لائحة الدعوى المقدمة مقبولا للحضور أمام محكمة التمييز ومرفقا بها سند الوكالة، وكان الثابت من التوكيل المرفق بصحيفة الدعوى أنه صدر من الطاعنة للمحاماة المقبولة بالحضور أمام محكمة التمييز - وتضمن رفع الدعاوى أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهو ما يكفي بهذه الصيغة، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - للدفع بعدم الدستورية والتوقيع على لائحة الدعوى وتمثيل الخصوم أمام هذه المحكمة مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

وحيث إن من المقرر أن المحكمة الدستورية بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطىها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، محددا نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها، مستلهمة معاني عباراتها غير مقيدة بمبانيها، وكان البين من الأوراق أن المدعية بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٨ أمام محكمة الموضوع طلبت التصريح لها بما يفيد رفع الدعوى الدستورية بالطعن على المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، وفي صحيفة الدعوى الدستورية قصرت طعنها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ وبالأخص المادة الأولى منه فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر أرجاء المملكة ومن ثم انطباقها على كافة العقارات أياً كان موقعها، وبالتالي يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بالطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قوانين الإيجار.

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى الدستورية لانعدام المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في إقامة هذه الدعوى فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، كما أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهذا الشرط يرسم حدود ولاية المحكمة الدستورية، فلا تمتد ولايتها لغير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه. كما أن مؤداه ألا

تقبل الخصومة الدستورية من غير الخصوم الذين أضرروا من جراء تطبيق النص المطعون عليه ، سواء كان هذا الضرر وشيكاً يهددهم أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته ، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزايه ، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .

وحيث إن محور النزاع الموضوعي يدور حول حق المؤجر - المدعى عليه - في طرد المستأجرة - المدعية - من العين محل النزاع لانتهاء مدة الإيجار، و حق الأخيرة في الاستمرار في العين المؤجرة رغم انتهاء المدة .

وحيث إن من المقرر أن الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة وحدها، تقتضيها ابتداءً أن تحدد للنصوص القانونية المطعون عليها مضامينها ومراميها قبل أن تقابلها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها أو خروجها عليها ، فلا يكون تحديدها لنطاق النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور - سواء في معناها أو مغزاها - إلا عملاً مبدئياً سابقاً بالضرورة على خوضها في مناعيتها. كما أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً ، ولا بالصورة التي فهمها بها القائمون على تنفيذها، وإنما مرّد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها على الأعمال التشريعية جميعها والتي اسند الدستور اختصاص الفصل فيها إلى المحكمة الدستورية دون غيرها.

وحيث إن المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار يتضمن ثلاث مواد تجري نصوصها على النحو التالي :

مادة (١): "لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته . ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته " .

مادة (٢): "يلغى الإعلان رقم ١٣٦٧/٣٤ الصادر في ٢٦ رمضان ١٣٦٧هـ " .

مادة (٣): "يعتبر هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

وحيث إن مقتضى نص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون انه اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠ ، يكون لكل مستأجر لعقار أياً كان نوع هذا العقار وأياً كان موقعه الحق في تجديد عقد الايجار عند انتهاء مدته .

وإذا كان ذلك وكان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٠ يسري على كل شاغل لعقار أياً كان موقع هذا العقار ، وكانت المدعية من المخاطبين بأحكام هذا النص وتستفيد من مزاياه فإن مصلحتها في إقامة الدعوى طعنا عليه تكون منتفية ، ومتى انتفت مصلحة المدعية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ١٠٠ دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة